

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3142/2535

นายเกชา ราโช

โจทก์

นางรำพัน จันท์มาลี กับพวก

จำเลย

นายนิรันดร์ จุลเหลา ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 237

ความว่า คดีนี้โจทก์ฎีกา และจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำแก้ฎีกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 แต่เนื่องจากคำแก้ฎีกาของจำเลย ยังบกพร่องอยู่ จำเลยทั้งสองจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยขอแก้ไขในแผ่นที่ 2 บรรทัดที่ 6 ต่อจากข้อความเดิมที่ว่า รายละเอียด ปรากฏตามโฉนดที่ดินท้ายฎีกาโจทก์ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ เป็น "และตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองท้าย คำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสอง (เอกสารหมายเลข 1)"นอกจาก ที่ขอแก้ไขดังกล่าวแล้ว ให้คงไว้ตามคำแก้ฎีกาเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 52,500 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์แทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 70)

จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534และได้ยื่นคำแก้ฎีกา
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534(อันดับ 79,86)

ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกานั้น
เกี่ยวข้องกับคำแก้ฎีกาเดิม จึงอนุญาต

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกานั้น
เกี่ยวข้องกับคำแก้ฎีกาเดิม จึงอนุญาต

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์-เธียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ